



PUTUSAN
Nomor 1299 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. H. MOCH. ALI bin DACHLAN, S.H., M.M., bertempat tinggal di Jalan TGH Umar, Nomor 5, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basri Mulyani, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *BM & Partners Law Office*, beralamat di Perumahan Puncang Hijau Blok H/3, Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

L a w a n :

1. **SANGKA SUCI**, bertempat tinggal di Karang Siluman Selatan, RT 003, RW 124, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. **Hj. SITI MARYAM**, bertempat tinggal di Jalan Peternakan, Nomor 3, Selagas Baru, RT 003, RW 269, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. **PUTU CANDRAWA TY**, bertempat tinggal di Karang Siluman Selatan, RT 003, RW 124, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Umayyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dr. Umayyah, S.H., M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Bung Karno, Nomor 37, Mataram, Kota Mataram,

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n:

1. **Drs. JOKO DERPO YUWONO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Nomor 194, Kelurahan Lempe, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paturrahman, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Paturrahman, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Pendidikan, Nomor 17, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022;
2. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA/ BUPATI SUMBAWA**, berkedudukan di Jalan Garuda, Nomor 1, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diwakili oleh Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Sumadi Arta, S.H., Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Sumbawa serta H. Asto Wintyoso, S.H. dan kawan-kawan, Para ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022;
3. **KATHERINE**, bertempat tinggal di Taman Holis Indah G-1, Nomor 51, RT 002, RW 008, Desa Cigondewah, Kelurahan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
4. **DEWI KATALINA**, bertempat tinggal di Taman Holis Indah G-1, Nomor 51, RT 002, RW 008, Desa Cigondewah, Kelurahan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023



5. **MARIA THERESIA**, bertempat tinggal di Taman Holis Indah G-1, Nomor 51, RT 002, RW 008, Desa Cigondewah, Kelurahan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

6. **PETER CHANDRA**, bertempat tinggal di Taman Holis Indah G-1, Nomor 51, RT 002, RW 008, Desa Cigondewah, Kelurahan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

7. **HANA SURYANINGSIH**, bertempat tinggal di Taman Holis Indah G-1, Nomor 51, RT 002, RW 008, Desa Cigondewah, Kelurahan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II,
Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat berupa:
 - Akta Jual Beli Nomor 621/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Drs. Joko Oerpo Yuwono (Tergugat II);
 - Akta Jual Beli Nomor 622/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Drs. Joko Oerpo Yuwono (Tergugat II);
4. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 507, seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) atas nama Penggugat I

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023



(Sangka Suci), Penggugat III, (Putu Candrawaty), Ni Made Tjandri (saudara Para Penggugat I orang tua Turut Tergugat II), Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI), Penggugat II (Hajah Siti Mariam) yang terletak dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan sebutan Jalan Samota (Jalan Negara), sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama yaitu:

- sebelah utara : Made Sinar/SHM 511 a.n.
Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty,
Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah selatan : Muhammad Andrung/Tanah Negara;
- sebelah timur : Jalan Samota;
- sebelah barat : laut;

Bidang Kedua yaitu:

- sebelah utara : Made Sinar/SHM 511 a.n. Sangka Suci,
S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri,
Hajjah Siti Maryam;
- sebelah selatan : Muhammad Andrung;
- sebelah timur : tanah negara;
- sebelah barat. : Jalan Samota;

(Bukti P-1) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;

- b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 511, seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) atas nama Penggugat I (Sangka Suci), Penggugat III (Putu Candrawaty), Ni Made Tjandri (saudara Para Penggugat I orang tua Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI), Penggugat II (Hafiah Siti Maryam), yang terletak dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa,

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan sebutan Jalan Samota (Jalan Negara) sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama yaitu:

- sebelah utara : SHM 509 a.n. Tjandra (Putu Candrawaty);
- sebelah selatan : Made Sinar/SHM 507 a.n. Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah timur : Jalan Samota;
- sebelah barat : laut;

Bidang Kedua yaitu:

- sebelah utara : Tjandra (Putu Candrawaty) SHM 509;
- sebelah selatan : Made Sinar/SHM 507 a.n. Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah timur : tanah negara;
- sebelah barat : Jalan Samota;

(Bukti P-2) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

- c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 509 seluas 200.000 m² (dua ratus ribu meter persegi) atas nama Tjandra orang yang sama dengan Putu Candrawaty (Penggugat III) yang terletak dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan sebutan Jalan Samota (Jalan Negara) sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama yaitu:

- sebelah utara : SHM 506 a.n. Sangka Suci, S.H.:

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : Made Sinar/SHM 511 Sangka Suci, S.H.,
Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri,
Hajjah Siti Maryam;

- sebelah timur : Jalan Samota;

- sebelah barat : laut;

Bidang Kedua yaitu:

- sebelah utara : SHM 506 a.n. Sangka Suci, S.H.;

- sebelah selatan : Made Sinar/SHM 511 a.n. Sangka Suci,
S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri,
Hajjah Siti Maryam;

- sebelah timur : tanah negara;

- sebelah barat : Jalan Samota;

(Bukti P-3) Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 3;

d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 506, seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) atas nama Penggugat I (Sangka Suci) yang terletak dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan sebutan Jalan Samota (Jalan Negara) sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama yaitu:

- sebelah utara : SHM 510 a.n. Sangka Suci;

- sebelah selatan : SHM 509 a.n. Tjandra (Putu Candrawaty)

- sebelah timur : Jalan Samota;

- sebelah barat : laut;

Bidang kedua yaitu:

- sebelah utara : SHM 510 a.n. Sangka Suci

- sebelah selatan : SHM 509 a.n. Tjandra (Putu Candrawaty)

- sebelah timur : tanah negara;

- sebelah Barat : Jalan Samota;

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023



(Bukti P-4) untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 4;

5. Menyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima uang konsinyasi sejumlah Rp700.000.000,00 dari Turut Tergugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang melakukan jual beli kepada dirinya sendiri melalui Tergugat II terhadap tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang menguasai sertifikat tanah-tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat II yang membuat Akta Jual Beli Nomor 621/2011, tertanggal 27 Oktober 2011 dan Akta Jual Beli Nomor 622/2011, tertanggal 27 Oktober 2011 atas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, serta pihak lainnya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat objek sengketa yang merupakan hak Para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh pihak Kepolisian setempat;
10. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan SHM Nomor 506, SHM Nomor 507, SHM Nomor 511 dan SHM Nomor 509 kepada Para Penggugat;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, serta pihak lainnya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat seluruh objek sengketa:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 507, seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) atas nama Penggugat I (Sangka Suci), Penggugat III, (Putu Candrawaty) Ni Made Tjandri (saudara Para Penggugat I orang tua Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI), Penggugat II (Hajah Siti Mariam) yang terletak dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023



Sumbawa yang dikenal dengan Sebutan, Jalan Samota (Jalan Negara) sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama yaitu:

- sebelah utara : Made Sinar/SHM 511 a.n. Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah Selatan : Muhammad Andrung (Tanah Negara)
- sebelah Timur : Jalan Samota;
- sebelah Barat : laut;

Bidang Kedua yaitu:

- sebelah utara : Made Sinar/SHM 511 a.n. Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah selatan : Muhammad Andrung;
- sebelah timur : tanah negara;
- sebelah barat : Jalan Samota;

(Bukti P-1) untuk selanjutnya disebut sebagai: objek sengketa 1;

- b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 511, seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) atas nama Penggugat I (Sangka Suci), Penggugat III (Putu Candrawaty), Ni Made Tjandri (saudara Para Penggugat I orang tua Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI), Penggugat II (Hajjah Siti Maryam) yang terletak dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan Sebutan, Jalan Samota (Jalan Negara), sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama yaitu:

- sebelah utara : SHM 509 a.n. Tjandra (Putu Candrawaty);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : Made Sinar/SHM 507 a.n. Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah timur : Jalan Samota;
- sebelah barat. : laut;

Bidang Kedua yaitu:

- sebelah utara : Tjandra (Putu Candrawaty) SHM 509;
- sebelah selatan : Made Sinar/SHM 507 a.n. Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah timur : tanah negara;
- sebelah barat : Jalan Samota;

(Bukti P-2) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 509, seluas 200.000 m² (dua ratus ribu meter persegi) atas Nama Tjandra orang yang sama dengan Putu Candrawaty (Penggugat III) yang terletak dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan sebutan Jalan Samota (Jalan Negara) sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama yaitu:

- sebelah utara : SHM 506 a.n. Sangka Suci, S.H.;
- sebelah selatan : Made Sinar/SHM 511 Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah timur : Jalan Samota;
- sebelah barat : laut;

Bidang Kedua yaitu:

- sebelah utara : SHM 506 a.n. Sangka Suci, S.H.;

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023



- sebelah selatan : Made Sinar/SHM 511 a.n. Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Haliah Siti Maryam;
- sebelah timur : tanah negara;
- sebelah barat : Jalan Samota;

(Bukti P-3) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 3;

d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 506, seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) atas nama Penggugat I (Sangka Suci) yang terletak dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan sebutan Jalan Samota (Jalan Negara) sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama yaitu:

- sebelah utara : SHM 510 a.n. Sangka Suci;
- sebelah selatan : SHM 509 a.n. Tjandra (Putu Candrawaty)
- sebelah timur : Jalan Samota;
- sebelah barat : laut;

Bidang kedua yaitu:

- sebelah utara : SHM 510 a.n. Sangka Suci
- sebelah selatan : SHM 509 a.n. Tjandra (Putu Candrawaty)
- sebelah timur : tanah negara;
- sebelah Barat : Jalan Samota;

(Bukti P-4) untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 4;

dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

12. Menyatakan hukum kerugian Para Penggugat baik materiil dan immateriil adalah sebesar:

- Kerugian materiil, bahwa nilai tanah objek sengketa per meter persegi adalah Rp100.000,00 sehingga $Rp100.000,00 \times 500.000 \text{ m}^2$
= Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);



- Kerugian immateriil, Para Penggugat sangat banyak dihabiskan pikiran, tenaga dan waktu hingga bertahun-tahun atas perbuatan Tergugat I yang membawa sertifikat-sertifikat tanah objek sengketa telah membuat Para Penggugat resah. Dengan demikian kerugian waktu, pikiran dan tenaga yang diderita oleh Para Penggugat adalah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Apabila ditotalkan seluruh kerugian Para Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yaitu kerugian materiil + kerugian immateriil yakni: Rp50.000.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00 = Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

13. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat atas penguasaan tanah objek sengketa sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II memberikan ganti immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
 16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa;
 17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Sumbawa besar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Turut Tergugat I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Sbw., tanggal 29 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp5.722.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 199/PDT/2022/PT MTR., tanggal 20 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Sbw., tanggal 29 September 2022 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa:

Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 507, seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) atas nama Penggugat I (Sangka Suci), Penggugat III, (Putu Candrawaty) Ni Made Tjandri (saudara Para Penggugat/orang tua Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023



IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI) Penggugat II (Hajah Siti Mariam) yang terletak dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan sebutan Jalan Samota (Jalan Negara) sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 507, seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) atas nama Penggugat I (Sangka Suci), Penggugat III (Putu Candrawaty) Ni Made Tjandri (saudara Para Penggugat/orang tua Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI), Penggugat II (Hajah Siti Mariam) yang terletak dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan Sebutan, Jalan Samota (Jalan Negara) sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama yaitu:

- sebelah utara : Made Sinar/SHM 511 a.n. Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah selatan : Muhammad Andrung/Tanah Negara;
- sebelah timur : Jalan Samota;
- sebelah barat : laut;

Bidang Kedua yaitu:

- sebelah utara : Made Sinar/SHM 511 a.n. Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah selatan : Muhammad Andrung;
- sebelah timur : tanah negara;

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023



- sebelah barat. : Jalan Samota;

(Bukti P-1) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;

- b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 511, seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) atas nama Penggugat I (Sangka Suci), Penggugat III (Putu Candrawaty), Ni Made Tjandri (saudara Para Penggugat I orang tua Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI), Penggugat II (Hafiah Siti Maryam), yang terletak dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan sebutan Jalan Samota (Jalan Negara) sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama yaitu:

- sebelah utara : SHM 509 a.n. Tjandra (Putu Candrawaty);
- sebelah selatan : Made Sinar/SHM 507 a.n. Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah timur : Jalan Samota;
- sebelah barat. : laut;

Bidang Kedua yaitu:

- sebelah utara : Tjandra (Putu Candrawaty) SHM 509;
- sebelah selatan : Made Sinar/SHM 507 a.n. Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah timur : tanah negara;
- sebelah barat : Jalan Samota;

(Bukti P-2) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

- c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 509, seluas 200.000 m² (dua ratus ribu meter persegi) atas nama Tjandra orang yang sama dengan Putu Candrawaty (Penggugat III) yang terletak



dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan sebutan Jalan Samota (Jalan Negara) sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama yaitu:

- sebelah utara : SHM 506 a.n. Sangka Suci, S.H.;
- sebelah selatan : Made Sinar/SHM 511 Sangka Suci, S.H.,
Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri,
Hajjah Siti Maryam;
- sebelah timur : Jalan Samota;
- sebelah barat : laut;

Bidang Kedua yaitu:

- sebelah utara : SHM 506 a.n. Sangka Suci, S.H.;
- sebelah selatan : Made Sinar/SHM 511 a.n. Sangka Suci,
S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri,
Haliah Siti Maryam;
- sebelah timur : tanah negara;
- sebelah barat : Jalan Samota;

(Bukti P-3) Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 3;

- d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 506, seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) atas nama Penggugat I (Sangka Suci) yang terletak dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan sebutan Jalan Samota (Jalan Negara) sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama yaitu:

- sebelah utara : SHM 510 a.n. Sangka Suci;



- sebelah selatan : SHM 509 a.n. Tjandra (Putu Candrawaty)
- sebelah timur : Jalan Samota;
- sebelah barat : laut;

Bidang kedua yaitu:

- sebelah utara : SHM 510 a.n. Sangka Suci;
- sebelah selatan : SHM 509 a.n. Tjandra (Putu Candrawaty)
- sebelah timur : tanah negara;
- sebelah barat : Jalan Samota;

(Bukti P-4) untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 4;

3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima uang konsinyasi sejumlah Rp700.000.000,00 dari Turut Tergugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang melakukan jual beli kepada dirinya sendiri melalui Tergugat II terhadap tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang menguasai sertifikat tanah-tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, serta pihak lainnya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat objek sengketa yang merupakan hak Para Penggugat tanpa sarat apapun, bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh pihak Kepolisian setempat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan SHM Nomor 506, SHM Nomor 507, SHM Nomor 511 dan SHM Nomor 509 kepada Para Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, serta pihak lainnya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat seluruh objek sengketa:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 507 seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) atas nama Penggugat I (Sangka Suci), Penggugat III (Putu Candrawaty) Ni Made Tjandri (saudara Para Penggugat/orang tua Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI), Penggugat II (Hajah Siti Mariam) yang terletak dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023



Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan sebutan Jalan Samota (Jalan Negara) sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama yaitu:

- sebelah utara : Made Sinar/SHM 511 a.n. Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah selatan : Muhammad Andrung/Tanah Negara;
- sebelah timur : Jalan Samota;
- sebelah barat : laut;

Bidang Kedua yaitu:

- sebelah utara : Made Sinar/SHM 511 a.n. Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah selatan : Muhammad Andrung;
- sebelah timur : tanah negara;
- sebelah barat : Jalan Samota;

(Bukti P-1) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;

- b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 511, seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) atas nama Penggugat I (Sangka Suci), Penggugat III (Putu Candrawaty), Ni Made Tjandri (saudara Para Penggugat I orang tua Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI), Penggugat II (Hafiah Siti Maryam), yang terletak dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan sebutan Jalan Samota (Jalan Negara) sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023



Bidang Pertama yaitu:

- sebelah utara : SHM 509 a.n. Tjandra (Putu Candrawaty);
- sebelah selatan : Made Sinar/SHM 507 a.n. Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah timur : Jalan Samota;
- sebelah barat : laut;

Bidang Kedua yaitu:

- sebelah utara : Tjandra (Putu Candrawaty) SHM 509;
- sebelah selatan : Made Sinar/SHM 507 a.n. Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah timur : tanah negara;
- sebelah barat : Jalan Samota;

(Bukti P-2) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

- c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 509 seluas 200.000 m² (dua ratus ribu meter persegi) atas nama Tjandra orang yang sama dengan Putu Candrawaty (Penggugat III) yang terletak dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan sebutan Jalan Samota (Jalan Negara) sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama yaitu:

- sebelah utara : SHM 506 a.n. Sangka Suci, S.H.;
- sebelah selatan : Made Sinar/SHM 511 Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Maryam;
- sebelah timur : Jalan Samota;
- sebelah barat : laut;

Bidang Kedua yaitu:

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara : SHM 506 a.n. Sangka Suci, S.H.;
- sebelah selatan : Made Sinar/SHM 511 a.n. Sangka Suci, S.H., Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri, Haliah Siti Maryam;
- sebelah timur : tanah negara;
- sebelah barat : Jalan Samota;

(Bukti P-3) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 3;

d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 506, seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) atas nama Penggugat I (Sangka Suci) yang terletak dulu di Kelurahan Lempeh, sekarang di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula tanah tersebut satu bidang, dikarenakan adanya pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan sebutan Jalan Samota (Jalan Negara) sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua bidang tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama yaitu:

- sebelah utara : SHM 510 a.n. Sangka Suci;
- sebelah selatan : SHM 509 a.n. Tjandra (Putu Candrawaty)
- sebelah timur : Jalan Samota;
- sebelah barat : laut;

Bidang kedua yaitu:

- sebelah utara : SHM 510 a.n. Sangka Suci
- sebelah selatan : SHM 509 a.n. Tjandra (Putu Candrawaty)
- sebelah timur : tanah negara;
- sebelah barat : Jalan Samota;

(Bukti P-4) untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 4,

dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023



10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Kas/2023/PN Sbw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima atau mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 199/PDT/2022/PT Mtr., tanggal 20 Desember 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Sbw, tanggal 29 September 2022;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat Pengadilan;

Atau apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (*naar goede recht doen*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 3 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 19 Januari 2023 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 3 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah tepat dan benar, sebab Surat Kuasa tersebut bukanlah Surat Kuasa Mutlak, karena tidak ada klausula tidak dapat ditarik kembali maka tidak memenuhi ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, sehingga surat kuasa tersebut bukan surat kuasa untuk mencari objek sengketa tetapi surat kuasa untuk menjual;
- Bahwa jual beli tersebut harus dinyatakan sah karena harga sudah dibayar lunas dan tanah sudah dikuasai oleh Pembeli sejak saat itu hingga sekarang, sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan uang yang diterimanya adalah uang sedekah, tidak dapat dibenarkan, maka gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;
- Bahwa karena alasan kasasi berdasar hukum, maka permohonan kasasi harus dikabulkan;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dr. H. MOCH. ALI. B. DACHLAN, S.H., M.M., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 199/PDT/2022/PT MTR., tanggal 20 Desember 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Sbw., tanggal 29 September 2022 serta Mahkamah Agung akan

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dr. H. MOCH. ALI. B. DACHLAN, S.H., M.M.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 199/PDT/2022/PT MTR., tanggal 20 Desember 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Sbw., tanggal 29 September 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1299 K/Pdt/2023